

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) FEDERAL DO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA
XXXXXXXXXXXXX – ESTADO XXXXXXXXXXXXXXXX

Processo nº XXXXXXXX-XX.XXXX.X.XX.XXXXX

IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, já devidamente qualificada nos autos, por meio de seu(sua) advogado(a) que ao final assina, conforme procuração acostada aos autos, vem, à presença de Vossa Excelência, apresentar **IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL** nos termos do arts. 477, §1º e 436, IV, do CPC/2015, pelos fatos e motivos que passa a expor.

I – DA AVALIAÇÃO DO LAUDO PERICIAL

O laudo pericial reconheceu que a parte autora é portadora de XXXXXXXX (CID XXXX), desde XX/XX/XXXX, porém não identificou a existência de incapacidade laborativa, contrariando as provas dos autos.

Todavia, toda documentação médica anexada pela autora é exarada por médicos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e demonstram que a doença reconhecida pelo perito judicial gera incapacidade laborativa parcial e permanente, vez que a atividade habitual do requerente exige esforço moderado.

Desse modo, abaixo demonstra-se em tabela os quesitos e as correspondentes conclusões do perito em confronto com os relatórios médicos apresentados:

QUESITOS	LAUDO PERICIAL	RELATÓRIOS MÉDICOS
Nº03: A doença/lesão existente gera alguma tipo de incapacidade?	Não, porém a pericianda é portadora de XXXXXXXX (CID XXXXXXX)	A Sra. Fulana de Tal apresenta limitação nos movimentos habituais da coluna lombar com sinais de radiculopatia que se manifestam com lombociatalgia à esquerda. (id XXXXXXX)
...	...	... (INSERIR TRECHOS DO RELATÓRIO QUE

		INDICAM SITUAÇÕES DE INCAPACIDADE)
...	...	...

Percebe-se, portanto, que as conclusões periciais são imprecisas e contraditórias, vez que ao responder o **quesito X** reconhece que a existência da **doença Y** causa incapacidade laborativa, porém, ao responder o **quesito Z**, embora reconheça que a pericianda é portadora da **doença Y**, afirma inexistir incapacidade.

Desse modo, diante da farta documentação médica apresentada, a qual é chancelada por profissionais de saúde vinculados ao SUS, a presente impugnação merece atenção do Juízo para afastar as conclusões confusas e imprecisas do laudo médico pericial.

II – DA NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL

Como bem se sabe, o Juízo não está adstrito às conclusões do laudo pericial, permitindo-se a formação livre do seu convencimento quando da análise dos elementos de prova trazidos aos autos.

Nesse sentido é como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO FUNDADO EM OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. **O juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela incapacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto.** Precedentes. 2. O tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a seqüela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo. 3. Ficou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou seqüelas que provocaram o decréscimo em sua

capacidade laborativa. Assim, é de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente, independentemente do nível do dano e, via de consequência, do grau do maior esforço. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AREsp nº 309.593/SP. Relator Ministro Sérgio Kukina. Julgado em 20/06/2013)

O conjunto probatório é farto ao reconhecer a existência de incapacidade parcial e permanente da parte autora, pois os laudos médicos apresentados contêm afirmativas categóricas quanto a incapacidade autoral, não havendo espaço para dúvidas.

Ademais, faz-se necessário aplicar ao presente caso o princípio *in dubio pro misero*, que determina a interpretação do conjunto fático-probatório de forma mais favorável ao segurado.

Portanto, diante de todo o exposto, requer a V. Exa. que seja afastada a conclusão pericial indicada pelo perito judicial, devendo ser levado em consideração o conjunto fático-probatório dos autos, em especial os atestados médicos acostados, que demonstram a incapacidade laborativa da autora.

Subsidiariamente, pugna pela intimação do Ilustre Perito para responder adequadamente aos quesitos apresentados, devendo levar em consideração os documentos médicos acostados aos autos.

Nestes termos,

Pede deferimento.

XXXXXXXXXXXX, XXXX de XXXXXXXXXXXX, de 202X.

OAB XXXXXXXX/XX